都市計画法 暗記ノート

章ごとに1ページ・特徴は番号つきで1行ずつ。太字＋下線＝必ず覚える核心語（穴埋めテストで空欄になる部分）

目次

1. 第1章　都市計画区域・準都市計画区域
2. 第2章　区域区分（線引き）
3. 第3章　用途地域13種 ── 定義と景色
4. 第4章　用途地域で「都市計画に定める事項」
5. 第5章　補助的地域地区①　用途を調整するグループ
6. 第6章　補助的地域地区②　高さ・密度を調整するグループ
7. 第7章　補助的地域地区③　防災・景観・環境を守るグループ
8. 第8章　都市施設・市街地開発事業
9. 第9章　地区計画
10. 第10章　都市計画の決定手続
11. 第11章　開発許可①　定義と「許可が要らない」例外
12. 第12章　開発許可②　手続・基準・変更・承継
13. 第13章　開発許可③　建築制限（公告の前と後／調整区域の43条）

第1章　都市計画区域・準都市計画区域

都市計画法のルールが働く「舞台」を決める章。都市計画区域＝フル装備、準都市計画区域＝「守る・抑える」だけの軽量版。

1. 都市計画区域を指定するのは**都道府県**（関係市町村と都道府県都市計画審議会の意見を聴き、国土交通大臣に協議・同意）
2. 2以上の都府県にまたがる都市計画区域を指定するのは**国土交通大臣**
3. 都市計画区域は市町村の行政区域と**無関係**に指定できる（県境をまたいでも、町の一部だけでもOK）
4. 準都市計画区域を指定するのは**都道府県**（都市計画区域の**外**に指定）
5. 準都市計画区域に定められる地域地区は8種：**用途地域**・**特別用途地区**・**特定用途制限地域**・**高度地区**（最高限度のみ）・**景観地区**・**風致地区**・**緑地保全地域**・**伝統的建造物群保存地区**
6. 準都市計画区域に定められないもの：**区域区分**・**市街地開発事業**・**高度利用地区**・**特定街区**・**防火地域・準防火地域**（＝街を「作る」道具は積めない）
7. 準都市計画区域の高度地区は**最高限度**だけ（最低限度は定められない）
8. 都市計画区域の「整備・開発・保全の方針」（区域マスタープラン）を定めるのは**都道府県**
9. 「都市計画に関する基本的な方針」（市町村マスタープラン）を定めるのは**市町村**

一文：準都計＝ブレーキ専用、アクセルは積めない

第2章　区域区分（線引き）

都市計画区域を「今すぐ街にする区域」と「待たせる区域」に分ける章。

1. 市街化区域＝すでに市街地を形成している区域＋おおむね**10年**以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域
2. 市街化調整区域＝市街化を**抑制**すべき区域（「禁止」ではない）
3. 市街化区域には少なくとも**用途地域**を定める（義務）
4. 市街化調整区域には用途地域を**原則定めない**（禁止ではない）
5. 線引きをするかどうかは原則**任意**
6. ただし**三大都市圏**の一定区域と**政令指定都市**を含む都市計画区域は線引きが**義務**
7. 線引きをしていない都市計画区域＝**非線引き区域**（用途地域を定めることはできる）
8. 区域区分を定めるのは**都道府県**

一文：市街化区域は10年・用途地域必須／調整区域は抑制・用途地域なし／大都市は線引き義務

第3章　用途地域13種 ── 定義と景色

条文の定義は全部「○○の環境を保護するため定める地域」の形。何を守るかで名前が決まる。住居系8＋商業系2＋工業系3＝13。

1. 第一種低層住居専用地域＝**低層住宅**の良好な住居環境を保護（閑静な一戸建て街。コンビニ原則×）
2. 第二種低層住居専用地域＝**主として**低層住宅の良好な住居環境を保護（150㎡以下の小さい店OK）
3. 田園住居地域＝**農業の利便増進**と調和した低層住宅の良好な住居環境を保護（区域内の農地の区画形質変更は**市町村長**の許可）
4. 第一種中高層住居専用地域＝**中高層住宅**の良好な住居環境を保護（大学・病院がここから○）
5. 第二種中高層住居専用地域＝**主として**中高層住宅の良好な住居環境を保護（1,500㎡以下の店・事務所OK）
6. 第一種住居地域＝**住居**の環境を保護（「なんでも**3,000㎡**まで」。ホテル○）
7. 第二種住居地域＝**主として**住居の環境を保護（カラオケ・パチンコがここから○）
8. 準住居地域＝**道路の沿道**としての地域の特性にふさわしい業務の利便増進を図りつつ住居の環境を保護（車庫・自動車修理工場・小さな映画館○）
9. 近隣商業地域＝近隣の住宅地の住民に対する**日用品の供給**を行う商業等の利便を増進（駅前商店街）
10. 商業地域＝主として**商業その他の業務**の利便を増進（建蔽率は都市計画で定めず**8/10**固定）
11. 準工業地域＝主として**環境の悪化をもたらすおそれのない工業**の利便を増進（ほぼ何でも建つ）
12. 工業地域＝主として**工業**の利便を増進（住宅は建つが学校・ホテル・病院×）
13. 工業専用地域＝**工業**の利便を増進（「主として」なし。**住宅**すら建てられない唯一の地域）

一文：「主として」が付くと第二種（少し緩い）／工専だけ住宅×

第4章　用途地域で「都市計画に定める事項」

> 用途地域を指定するとき、セットで数値を書き込む項目。どの地域で必須か・任意かが試験のネタ。

1. **容積率**＝**全部**の用途地域で必ず定める
2. **建蔽率**＝**商業地域以外**で必ず定める（商業地域は法律で8/10固定なので定めない）
3. 建築物の高さの限度（**10m** or **12m**）＝**一低・二低・田園**のみ、必ず定める
4. 敷地面積の最低限度（**200㎡**以下で）＝全用途地域で**任意**
5. 外壁の後退距離（**1m** or **1.5m**）＝**一低・二低・田園**のみ、任意

一文：容積は全部、建蔽は商業以外、高さと後退は低層3兄弟だけ

第5章　補助的地域地区①　用途を調整するグループ

用途地域は13色の基本塗り。その上に重ねる「透明シート」が補助的地域地区。だから多くは用途地域の中に定める。用途地域が「ない」場所用のシートは特定用途制限地域だけ。

1. 特別用途地区＝**用途地域内**に定め、用途地域の制限を**補完**する（文教地区・観光地区など）
2. 特別用途地区の制限内容は**市町村の条例**で定める
3. 特別用途地区で用途制限を**緩和**するには**国土交通大臣の承認**が必要
4. 特定用途制限地域＝**用途地域が定められていない**区域（**市街化調整区域**を除く）に定める
5. 特定用途制限地域は、困る用途（パチンコ・大型店等）だけを**制限**する
6. 特定用途誘導地区＝立地適正化計画の**都市機能誘導区域**内で、病院・商業等を誘導（容積率・用途制限を緩和）
7. 居住環境向上用途誘導地区＝立地適正化計画の**居住誘導区域**内で、生活利便施設を誘導（**建蔽率**・**高さ**の最高限度を定める）

一文：特別は中、特定用途制限は外

第6章　補助的地域地区②　高さ・密度を調整するグループ

「高く建てさせたい／抑えたい」「密度を上げたい」ための透明シート。名前が似ていて何を定めるかが試験のネタ。

1. 高度地区＝用途地域内で、建築物の**高さ**の最高限度 or 最低限度を定める（「高度」＝高さ、容積率ではない）
2. 高度利用地区＝用途地域内で、**容積率**の最高限度＆最低限度・**建蔽率**の最高限度・**建築面積**の最低限度・**壁面の位置**を定める
3. 高度利用地区では**高さ**は定めない（名前に「高度」があるのに）
4. 特定街区＝街区ごとに**容積率**・**高さの最高限度**・**壁面の位置**を都市計画で定める（超高層ビル街区の一体設計）
5. 特定街区内では建基法の容積率・斜線等の一般規定が**適用除外**
6. 高層住居誘導地区＝**一住・二住・準住・近商・準工**で、容積率**40/10** or **50/10**の区域に定める（住宅比率の高い建築物の容積率を緩和）
7. 特例容積率適用地区＝**一低・二低・田園・工専**以外の用途地域内で、未利用の容積率を**別の敷地に移転**
8. 都市再生特別地区＝**都市再生緊急整備地域**内で、用途地域等の規制を白紙にして独自に定める（決定は**都道府県**）

一文：高度＝高さ、高度利用＝容積と建蔽（高さ無し）、特定街区＝街区ごと一体設計

第7章　補助的地域地区③　防災・景観・環境を守るグループ

火事・景観・緑を守る透明シート。「何を守るか」と「誰が・どこで定めるか」だけ。

1. 防火地域・準防火地域＝市街地における**火災の危険を防除**する（具体的な建築制限は**建築基準法**側）
2. 防火・準防火地域は**準都市計画区域**には定められない
3. 特定防災街区整備地区＝密集市街地の防災のため、**防火地域・準防火地域**内に定める
4. 景観地区＝市街地の良好な**景観の形成**のため、建築物の**形態・意匠**の制限を定める
5. 風致地区＝都市の**風致**（自然の趣）を維持する。建築等の規制は**地方公共団体の条例**で定める（都市計画で定めるのではない）
6. 緑地保全地域／特別緑地保全地区／緑化地域＝緑を守る3兄弟（緑化地域＝敷地内の**緑化率**の最低限度）
7. 生産緑地地区＝**市街化区域内**の農地を計画的に保全（営農義務**30年**）
8. 伝統的建造物群保存地区＝歴史的な町並みを保存。定めるのは**市町村**
9. 準都市計画区域に定められる地域地区8種＝用途・特別・特定用途制限・高度（最高のみ）・景観・風致・緑地保全・伝建（覚え方：**守る系＋用途の網**だけ）

一文：風致地区は条例、防火は建基法、準都計は守る系だけ

第8章　都市施設・市街地開発事業

都市施設＝道路・公園・下水道を「計画で置く」。市街地開発事業＝まとめて街を作り替える。どちらも「作る側」の道具。

1. 市街化区域・非線引き区域には少なくとも**道路**・**公園**・**下水道**を定める
2. 住居系の用途地域には**義務教育施設**も定める
3. 都市施設は特に必要なとき**都市計画区域外**にも定められる
4. 都市計画施設の区域内で建築物を建築→**都道府県知事等の許可**
5. 階数**2以下**・地階なし・**木造等**で容易に移転除却できる建築物→知事は許可**しなければならない**
6. 市街地開発事業は7種（土地区画整理・新住宅市街地開発・工業団地造成・市街地再開発・新都市基盤整備・住宅街区整備・防災街区整備）
7. 市街地開発事業を定められるのは**市街化区域**または**非線引き区域**のみ（**調整区域**・**準都計**には定められない）
8. 市街地開発事業等予定区域＝予定区域の決定から**3年**以内に本体の都市計画を決定しないと失効
9. 都市計画事業の事業地内で、土地の形質変更・建築・工作物建設・重量**5t**超の物件の設置堆積→知事等の**許可**

一文：作り替える事業は、作る側の区域にしか置けない／軽い建物は許可しなければならない

第9章　地区計画

> 町内会レベルで「道路の幅・建物の用途・高さ・壁の位置・垣根」まで決める、一番ミクロな都市計画。

1. 地区計画を定めるのは**市町村**
2. **用途地域**が定められている区域→どこでも定められる
3. 用途地域が定められていない区域→住宅市街地開発等が行われる区域／不良な街区になるおそれがある区域／良好な居住環境が形成されている区域、に限り定められる
4. 構成＝地区計画の**目標**＋整備・開発・保全の**方針**＋**地区整備計画**（具体ルール）
5. 地区整備計画の区域内で土地の区画形質の変更・建築等をする者→行為着手の**30日前**までに**市町村長**に**届出**（許可ではない）
6. 届出内容が不適合→市町村長は設計変更等を**勧告**できる（命令はできない）
7. 市町村は条例で建築制限を**強化**できる。**緩和**には**国土交通大臣の承認**が必要
8. **集落地区計画**だけは緩和できない（守るための計画だから）
9. 地区計画「等」の仲間＝防災街区整備地区計画・歴史的風致維持向上地区計画・沿道地区計画・**集落地区計画**
10. 再開発等促進区＝土地の高度利用と都市機能の増進／開発整備促進区＝**大規模集客施設**の立地誘導（二住・準住・工業・非線引き白地に限る）

一文：地区計画は市町村・30日前・届出・勧告まで／緩和には大臣のハンコ、集落だけは緩和なし

第10章　都市計画の決定手続

誰が決めるか（県か市町村か）と、どう決めるか（公告→縦覧→意見書→審議会→告示）。

1. 都道府県が決定＝区域マスタープラン・**区域区分**・都市再生特別地区・**広域的・根幹的**な都市施設／市街地開発事業（「広い・根幹」担当）
2. 市町村が決定＝それ以外すべて（**用途地域**・補助的地域地区の大半・**地区計画**・身近な都市施設）
3. 2以上の都府県にわたる都市計画区域→都道府県の分を**国土交通大臣**が担当
4. 市町村の都市計画は都道府県の都市計画に**適合**させる。抵触したら**都道府県**が優先
5. 手続：案の**公告**→**2週間**の縦覧→住民・利害関係人が**意見書**提出→**都市計画審議会**の議を経て決定→**告示**
6. 都道府県は（国の利害に重大な関係があるとき）国土交通大臣に**協議・同意**
7. 市町村は都道府県知事に**協議**（**同意**は不要）
8. 都市計画の効力発生は**告示の日**から
9. 都市計画の提案制度＝**0.5ha**以上の一団の土地について、土地所有者等の**2/3**以上の同意（人数と面積の両方）で提案できる

一文：広いのは県、身近は市町村／公告→2週間→意見書→審議会→告示で発効／提案は0.5haと2/3

第11章　開発許可①　定義と「許可が要らない」例外

勝手に宅地にさせないための網。「何が開発行為か」→「どれが例外か」の2段で判定する。

1. 開発行為＝主として**建築物の建築**または**特定工作物の建設**の目的で行う土地の**区画形質の変更**
2. 第一種特定工作物＝**コンクリートプラント**・アスファルトプラント・クラッシャープラント等（規模不問）
3. 第二種特定工作物＝**ゴルフコース**（面積不問）／**1ha**以上の野球場・庭球場・陸上競技場・遊園地・動物園・墓園等
4. 許可が要らない規模：市街化区域**1,000㎡**未満（三大都市圏の既成市街地等は**500㎡**未満）
5. 許可が要らない規模：市街化調整区域＝**規模の例外なし**（1㎡でも許可）
6. 許可が要らない規模：非線引き区域・準都市計画区域**3,000㎡**未満
7. 許可が要らない規模：都市計画区域外かつ準都計区域外**1ha**未満
8. 用途の例外：**市街化区域以外**で、**農林漁業用の建築物**（畜舎・温室等）＋**農林漁業従事者の住宅**のための開発行為（市街化区域ではこの例外は使えない）
9. 用途の例外：公益上必要な建築物＝**駅舎**その他の鉄道施設・**図書館**・**公民館**・**変電所**等
10. **病院**・**学校**・社会福祉施設・庁舎は公益例外に含まれない（許可が必要）
11. 事業の例外：都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業・住宅街区整備事業・防災街区整備事業・公有水面埋立事業として行う開発行為
12. その他の例外：**非常災害**のための応急措置／**通常の管理行為・軽易な行為**（仮設建築物、車庫・物置等）

一文：1,000・不問・3,000・3,000・1ha／農家は調整区域ならフリー、市街化区域ではダメ／駅と図書館はフリーパス、病院と学校は並んで許可

第12章　開発許可②　手続・基準・変更・承継

> 許可をもらう流れと、もらった後に変えたい・やめたい・譲りたいときの手続。

1. 許可権者＝**都道府県知事**（指定都市・中核市では**市長**）
2. 申請前：関係がある**既存の公共施設の管理者**の**同意**＋新設する**公共施設の管理者**との**協議**（同意は不要）
3. 申請書に添付：開発区域内の土地・建物の権利者の**相当数**の同意を証する書面（全員でなくてよい）
4. 知事は**遅滞なく**、許可・不許可を**文書**で通知
5. 不許可に不服→**開発審査会**に審査請求
6. 開発登録簿＝知事が調製・保管し、**誰でも**閲覧・写しの交付を請求できる
7. 国・都道府県等が行う開発行為→知事との**協議が成立**すれば許可があったものとみなす
8. 33条（全区域共通の技術基準）＝道路・公園・排水・給水・地盤の安全・**申請者の資力信用**・**工事施行者の能力**など
9. 資力信用・施行者能力の基準は**自己居住用**の住宅の開発には適用されない
10. 34条（市街化調整区域だけの立地基準）＝周辺住民の**日常生活用**の店舗・農林水産物の**処理貯蔵加工**施設・知事が**開発審査会**の議を経て認めたもの等
11. 内容を変更→知事の**許可**（**軽微な変更**は遅滞なく届出）
12. 工事を廃止→遅滞なく知事に**届出**
13. 一般承継（相続・合併）→**当然に**承継／特定承継（土地の買主）→知事の**承認**
14. 工事完了→完了**届出**→知事が**検査**→**検査済証**交付→工事完了の**公告**

一文：変えるは許可、やめるは届出、相続は自動、買ったら承認

第13章　開発許可③　建築制限（公告の前と後／調整区域の43条）

> 許可をもらった土地で「いつから・何を」建てていいか。公告の前後で変わるのがポイント。

1. 工事完了公告**前**＝建築物の建築・特定工作物の建設は**できない**
2. 公告前の例外①：**工事用の仮設建築物**
3. 公告前の例外②：知事が**支障なし**と認めたとき
4. 公告前の例外③：開発行為に**同意していない**土地所有者等が、その権利の行使として建築するとき
5. 工事完了公告**後**＝**予定建築物等以外**は建築・新設できない（用途変更も）
6. 公告後の例外①：知事が**許可**したとき
7. 公告後の例外②：**用途地域等**が定められているとき（用途制限で守れるから）
8. 市街化調整区域の**開発区域以外**で、建築物の新築・改築・用途変更、第一種特定工作物の新設→知事の**許可**（開発行為がなくても！）
9. 43条の例外＝農林漁業用建築物・従事者の住宅／公益上必要な建築物／都市計画事業等／非常災害の応急措置／**仮設建築物**／通常の管理行為・軽易な行為
10. 開発行為で設置された公共施設は原則その公共施設の存する**市町村**が管理し、土地も**市町村**に帰属
11. 用途地域が定められていない区域では、知事は開発許可に**建蔽率・高さ・壁面位置**等の制限を付けられる

一文：公告前は仮設と不同意者だけ、公告後は予定建築物か用途地域あり／調整区域は建物そのものに網